常识判断背诵手册第三十一节

四、国家主席

1.性质

中华人民共和国主席是我国的_____，是我国国家机构的重要组成部分，对外代表中华人民共和国。

2.任职条件和任期

国家主席、副主席的任职基本条件有三：

一是在政治方面，必须是有选举权和被选举权；

二是中华人民共和国公民；

二是年龄方面，必须**年满_____周岁**。

国家主席、副主席的任期是5年。

3.职权

外事权	代表国家，进行国事活动。
	代表国家，接受外国使节。
公布宣布的权力	根据全国人大常委会的决定，宣布批准或废除条约和重要协定。
	公布法律，发布命令。
	发布特赦令、宣布进入紧急状态、动员令、宣布战争状态等。
	国务院总理、副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、审计长、秘书长，经全国人大或全国人大常委会正式确定人选后，由国家主席宣布其任职或免职。国家主席根据全国人大常委会的决定，派出或召回驻外大使。
	根据全国人大常委会的决定，代表国家向那些对国家有重大功勋的人授予荣誉奖章和光荣称号。

4.主席职位补缺

在任期届满前，国家主席缺位时，由副主席继任；副主席缺位时，由全国人民代表大会补选；国家主席、副主席都缺位时，由全国人大补选，在补选以前，由全国人民代表大会常务委员会委员长暂时代理主席位置。

五、中央军委

1.性质地位

中央军事委员会是全国**武装力量**的_____**机关**。

2.组成与任期

中央军委由主席、副主席若干人、委员若干人组成。

中央军委每届任期同全国人大每届任期相同，即为期5年，没有_____限制。

3.领导体制

中央军委实行_____。中央军委主席对全国人大和全国人大常委会负责。

六、司法系统

（一）人民法院

1.性质与地位：我国的_____

2.组织体系

全国设立**最高**人民法院、**地方**各级人民法院、**专门**人民法院。

地方各级人民法院包括：**高级**人民法院、**中级**人民法院和**基层**人民法院。

专门人民法院包括军事法院、铁路运输法院、海事法院、森林法院等。

3.领导体制

_____关系：最高人民法院_____地方各级人民法院和专门人民法院的审判工作，上级人民法院_____下级人民法院的审判工作。（补充：不是领导与被领导关系）

4.审级制度：_____

5.任期：最高人民法院院长每届任期同全国人民代表大会每届任期相同，连续任职不得超过两届。

6.其他

审判公开原则和辩护原则：人民法院审理案件，除法律规定的特别情况外，一律公开进行。被告人有权获得辩护。（补充：不公开情况：国家秘密、企业秘密、个人隐私）

独立行使审判权：人民法院依照法律规定独立行使审判权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。

（二）人民检察院

1.性质和地位：我国的**法律**_____

2.组织体系

全国设立**最高**人民检察院、**地方**各级人民检察院和**专门**人民检察院。（补充：地方各级人民检察院包括省市县人民检察院）

专门人民检察院包括军事检察院、铁路运输检察院等。

3.领导体制

双重从属制：

1.最高人民检察院_____地方各级人民检察院和专门人民检察院的工作，上级人民检察院_____下级人民检察院的工作。

2.最高人民检察院对全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会_____。地方各级人民检察院对产生它的国家权力机关和上级人民检察院_____。

4.任期

最高人民检察院检察长每届任期同全国人民代表大会每届任期相同，连续任职不得超过两届。

七、国家监察委员会（新增）

1.性质和地位：国家的_____

2.组织体系

监察委员会由下列人员组成：主任、副主任若干人、委员若干人。

3.任期

监察委员会主任每届任期同本级人民代表大会每届任期相同。国家监察委员会主任连续任职不得超过两届。

4.领导体制

（1）中华人民共和国国家监察委员会是最高监察机关。国家监察委员会对全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会_____。

（2）国家监察委员会_____地方各级监察委员会的工作，上级监察委员会_____下级监察委员会的工作。地方各级监察委员会对产生它的国家权力机关和上一级监察委员会负责。

（3）监察委员会依照法律规定_____**监察权**，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。监察机关办理职务违法和职务犯罪案件，应当与审判机关、检察机关、执法部门互相配合，互相制约。

5.监察对象（补充：行使公权力的人员）

依据《监察法》的规定，监察机关对下列公职人员和有关人员进行监察：

1．中国共产党机关、人民代表大会及其常务委员会机关、人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院、中国人民政治协商会议各级委员会机关、民主党派机关和工商业联合会机关的_____，以及参照《中华人民共和国公务员法》管理的人员；

2．法律、法规授权或者受国家机关依法委托管理公共事务的组织中从事公务的人员；

3．国有企业_____人员；

4．公办的教育、科研、文化、医疗卫生、体育等单位中从事_____的人员；

5．基层群众性自治组织中从事_____的人员；

6．其他依法履行公职的人员。

第二章　民法典总则

第一节　民法概述

一、民法的概念

1.概念：调整_____的自然人、法人和非法人组织之间的_____和_____的法律规范的总称。

2.结构：民法典共**7编、1260条**，总计10万余字。各编依次为**总则、物权、合同、人格权、婚姻家庭、继承、侵权责任**，以及**附则**。民法典施行后，现行婚姻法、继承法、民法通则、收养法、担保法、合同法、物权法、侵权责任法、民法总则将被替代。

补充：_____：唯一新增单独成编的。

二、民法的基本原则

1._____（首要原则）（补充：民事活动中法律地位一律平等）

2._____（核心原则）（补充：也称意思自治原则，按照自己的意思设立、变更、终止民事法律关系。做题关键字：愿意、强迫。）

3._____（补充：合理确定各方的权利和义务）

4._____原则（帝王条款）

5._____原则（补充：不得违反法律，不得违背公序良俗）

6.绿色原则（补充：也称绿色环保原则、保护生态环境原则）

第二节　民事主体

一、自然人

自然人，是指依**自然规律出生**而取得民事主体资格的人。

补充：包括试管、早产、剖腹产等。不包括克隆人、机器人等。

（一）自然人的民事权利能力

1.概念：指法律赋予**民事主体**享有**民事权利**和承担**民事义务**的能力，也就是民事主体享有权利和承担义务的**资格**，是作为民事主体进行民事活动的前提条件。**始于**_____，**终于**_____。

2.胎儿的民事权利能力

（1）正常情况下_____民事权利能力；

（2）视为**具有**民事权利能力：涉及_____、_____等胎儿利益保护的；

（3）民事权利能力**自始不存在**：胎儿娩出时为_____。

常识判断背诵手册第三十二节

（二）自然人的民事行为能力

1.概念：自然人以自己的行为取得民事权利、承担民事义务的资格，即**自然人依法独立进行民事活动的资格**。

2.分类

无民事行为能力	**年龄**：不满_____的未成年人。
	精神：不能辨认自己行为的成年人。（补充：全疯）
	是否有效： 民事法律行为_____，由其_____代理实施民事法律行为。
限制民事行为能力	**年龄**：_____的未成年人。
	精神：不能完全辨认自己行为的成年人。（补充：半疯）
	是否有效： ①有效：可以独立实施_____的民事法律行为或者与其年龄、智力、精神健康状况相适应的民事法律行为； ②无效：_____民事法律行为； ③效力待定：与其年龄、智力、精神健康状况不相适应的民事法律行为，由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认。
完全民事行为能力	**年龄：** ①年满_____的自然人； ②年满_____、不满_____，以自己的劳动收入为主要生活来源的自然人。
	精神：正常。
	是否有效：可以独立实施民事法律行为，由本人承担法律后果。

补充：法定代理人一般指父母。

纯获利益的民事法律行为：压岁钱、接受赠予等。

与其年龄、智力、精神健康状况不相适应的民事法律行为：做题时一般超过四位数就是不相适应的民事法律行为。

（三）宣告失踪和宣告死亡

1.宣告失踪

（1）条件

①时间：公民离开其住所下落不明，超过_____

②利害关系人的申请（配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女、其他有民事权利义务关系的人）（补充：向法院申请）

③由_____依法定程序宣告（公告期_____月）

（2）法律效力

①设立财产代管人

失踪人的财产由其_____、成年子女、_____或者其他愿意担任财产代管人的人代管。

代管有争议，没有前款规定的人，或者前款规定的人无代管能力的，由_____指定的人代管。

财产代管人的义务：代为偿还_____、行使_____。财产代管人代替失踪人作为原告和被告参与诉讼活动。

②诉讼离婚中应_____。

2.宣告死亡

（1）条件

①时间

一般情况下落不明满_____；（公告期_____）

因意外事故下落不明，从事故发生之日起满_____；（公告期_____）

因意外事故下落不明，经有关机关证明不可能生还的，申请宣告死亡不受_____时间限制。（公告期_____）

②利害关系人的申请（配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女、其他有民事权利义务关系的人）（补充：向法院申请）

③由_____依法定程序宣告

（2）法律效力

	宣告死亡	撤销死亡宣告 （本人或利害关系人均可申请撤销）
婚姻关系	婚姻关系自_____起消除（妻离）	尚未再婚，夫妻关系从_____自行恢复，

		但其配偶再婚或者如未再婚的向婚姻登记机关书面声明不愿意恢复的除外。
收养关系	_____有权送养子女（子散）	不得以未经_____同意而主张收养关系无效。但收养人和被收养人同意的除外。
继承关系	个人合法财产按照遗产开始继承（家破）	被撤销死亡宣告的人有权请求返还财产。无法返还的，应当给予适当补偿。
民事主体资格	视为自然死亡，丧失民事主体资格（人亡）	

二、法人

1.概述

法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织，法人以其全部财产独立承担民事责任。

2.分类

以法人的活动性质为标准，可以将法人分为营利法人、非营利法人和特别法人。

营利法人	以取得利润并分配给股东等出资人为目的成立的法人	包括：_____公司、_____有限公司和其他企业法人（补充：外资企业）
非营利法人	为公益目的或者其他非营利目的成立，不向出资人、设立人或者会员分配所取得利润的法人	包括：_____、_____、捐助法人（基金会、社会服务机构）
特别法人	有独立经费的机关和承担行政职能的法定机构从成立之日起，具有机关法人资格，可以从事为履行职能所需要的民事活动	包括：机关法人（人大、监察、审判、检察、军事等）、农村集体经济组织（某村农工商经济联合总公司）、合作经济组织（农民专业合作社）、基层群众性自治组织（村委会、居委会）

第三节　民事法律行为

一、概念

民事法律行为，是民事主体通过意思表示设立、变更、终止民事法律关系的行为。它包括有效的民事法律行为、无效的民事法律行为、效力待定的民事法律行为以及可撤销的民事法律行为。

二、民事法律行为的效力

1.有效的民事法律行为

（1）行为人具有相应的民事法律行为能力；

（2）_____真实；

（3）不违反_____、_____的强制性规定，不违背_____。

补充：口诀：法真行

2.无效的民事法律行为

无效的民事行为是指欠缺法律行为的根本生效要件而自始不发生行为人意思预期效力的民事行为。

（1）_____实施的；

（2）_____，损害他人合法权益的；

（3）违反法律、行政法规等的强制性规定，但是该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外；违背公序良俗的民事法律行为无效；

（4）行为人与相对人以_____的意思表示的。

补充：口诀：小孩卖假串，缺德又违法。

3.可撤销的民事法律行为

（1）可撤销民事法律行为是指因民事行为虽已成立并生效。但因意思表示不真实，可以因行为人撤销权的形式，使其自始不发生效力的民事行为。一旦当事人行使了撤销权，则被撤销部分的行为视同无效行为，_____不发生效力。

①_____

②_____

③_____

④_____

补充：口诀：扎破蜈蚣

（2）有下列情形之一的，撤销权消灭：

（一）当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起_____内、重大误解的当事人自知道或者应当知

道撤销事由之日起_____内没有行使撤销权；

（二）当事人受胁迫，自胁迫行为终止之日起_____内没有行使撤销权；

（三）当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为表明放弃撤销权。

当事人自民事法律行为发生之日起_____内没有行使撤销权的，撤销权消灭。

4.效力待定的民事法律行为

（1）_____代理

（2）_____的超越能力行为

相对人可以催告被代理人自收到通知之日起_____内予以追认。被代理人未作表示的，视为拒绝追认。

①未被追认的合同无效（同无效合同后果）

②被追认或取得处分权的合同有效（同有效合同后果）

常识判断背诵手册第三十三节

第四节　民事权利

一、人身权

1.自然人的_____、_____受法律保护。

2._____享有生命权、身体权、健康权、姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权、隐私权、婚姻自主权等权利。

_____、非法人组织享有名称权、名誉权和荣誉权。

3.自然人的_____受法律保护。任何组织或者个人需要获取他人个人信息的，应当依法取得并确保信息安全，不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信息，不得非法买卖、提供或者公开他人个人信息。

4.自然人因婚姻家庭关系等产生的人身权利受法律保护。

二、财产权

民事主体的财产权利受法律平等保护。

（一）民事主体依法享有物权

物权是权利人依法对特定的物享有直接支配和排他的权利，包括_____、_____和_____。

（二）民事主体依法享有债权

债权是**因合同、侵权行为、无因管理、不当得利**以及法律的其他规定，权利人请求特定义务人为或者不为一定行为的权利。

1.合同之债：平等主体的自然人、法人或其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。因合同所生之债为合同之债。

2.侵权行为：是不法侵害他人的合法权益，依法应当承担相应民事责任的行为。因侵权行为产生的债，称为侵权行为之债。

3.无因管理：是没有法定或者约定的义务，为避免他人利益受损失而进行管理或服务的行为。因无因管理所产生的债，称为无因管理之债。（补充：好人好事）

无因管理一经成立，_____享有请求偿还因管理或服务所支出的必要费用的权利，承担适当管理、通知以及报告与计算的义务；_____负有偿付该费用的义务。

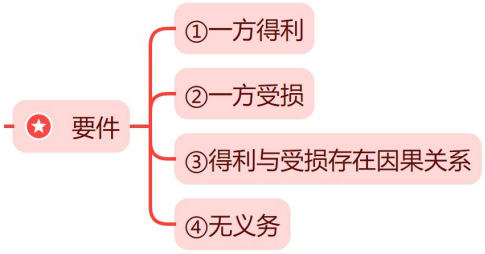
【民法典新修】见义勇为非重大过失不承担民事责任

因保护他人民事权益使自己受到损害的，由_____承担民事责任，_____可以给予适当补偿。没

有侵权人、侵权人逃逸或者无力承担民事责任，受害人请求补偿的，_____应当给予适当补偿。因自愿实施紧急救助行为造成受助人损害的，_____不承担民事责任。

4.不当得利：是没有合法根据取得利益而使他人受损失的事实。因不当得利所产生的债，称为不当得利之债。

不当得利一经成立，当事人之间形成债的关系，受有损失的一方享有请求返还其利益的权利，获得利益的一方负有返还利益的义务。应予返还的利益，包括_____、原物所生的_____以及利用原物所取得的其他利益。



补充：天然孳息是物依自然规律产生的孳息。如剪下的羊毛、已摘下的果树的果实。法定孳息是依民事法律关系产生的收益。如借贷的利息、租赁的租金。

第五节　代理

一、概述

民事主体可以通过代理人实施民事法律行为。依照法律规定、当事人约定或者民事法律行为的性质，应当由本人亲自实施的民事法律行为，不得代理。代理人在代理权限内，以被代理人名义实施的民事法律行为，对被代理人发生效力。代理包括_____和_____。

二、代理权

1.委托代理人按照被代理人的委托行使代理权。法定代理人依照法律的规定行使代理权。（补充：A公司委托B购买电脑——委托代理；父母是孩子的法定代理人——法定代理。）

2._____不履行或者不完全履行职责，造成_____损害的，应当承担民事责任。（补充：A公司委托B购买电脑，B没有买，造成公司电脑不足，业务没完成，B承担责任。）

3._____和相对人恶意串通，损害被代理人合法权益的，_____和相对人应当承担_____。（补充：B与电脑店老板串通，本来一台电脑5000预算，结果买的是3000的电脑，多出来的钱二人平分，二人承担连带责任。）

三、无权代理

无权代理，指非基于代理权，而以被代理人名义实施的，旨在将无权代理之行为效果归属于被代理人的代理。

（一）狭义无权代理

1._____之无权代理；（补充：未得到A公司授权，B以A公司名义去购买电脑）
2._____之无权代理；（补充：B不仅买了电脑，还买了其他设备）
3._____之无权代理。（补充：B已在A公司离职，仍代表A去购买电脑）

（二）表见代理

1.表见代理的概念

表见代理，是指由于本人的过失或基于本人与无权代理人之间的特殊关系，善意第三人确信无权代理人享有代理权而与之为民事行为，因而代理行为的法律效果直接归本人承受的一种特殊的无权代理。（补充：B已在A公司离职，但手里仍有之前的采买合同，去C公司采买电脑。C去找A要钱，A应支付相应的钱财，后期可以向B追偿。）

2.表见代理的构成要件

（1）行为人_____

表见代理属于广义的无权代理，只能在代理人无代理权而从事代理行为的情形下发生。

（2）行为人有相应的_____

权利外观，是指本人的授权行为已经在外部形成了一种表象，能够使第三人有合理的理由相信无权代理人已经获得了授权。

（3）第三人为_____且无过失

所谓善意，是指相对人不知道或不应当知道无权代理人实际上没有代理权。所谓无过失，是指相对人不知道行为人没有代理权并不是因为疏忽大意或懈怠造成的。

3.表见代理的法律后果

表见代理发生后，依法产生以下法律效果：

（1）外部关系

在外部关系上，当_____主张代理行为的效力(即主张代理行为有效)时，表见代理发生与正常的代理同样的法律效果，即代理人代理行为所设定的权利义务由本人承受。代理人因过失造成第三人损害的，第三人有权请求_____赔偿。（补充：第三人C主张买卖合同有效，则该合同有效。B造成C损害，C可以去请求A赔偿。）

（2）内部关系

在内部关系上，本人承受代理行为的效果后，如因此遭受损失，有权向_____请求赔偿。（补充：A可以让B赔偿）

第六节　诉讼时效

一、概念

诉讼时效是指民事权利受到侵害的权利人在法定的时效期间内不行使权利，当时效期间届满时，即丧失了请求人民法院依诉讼程序强制义务人履行义务权利的制度。

二、诉讼时效的种类

（1）普通诉讼时效

①向人民法院请求保护民事权利的**诉讼时效期间为_____年**。（补充：之前是 2 年）

②诉讼时效期间自权利人_____或者_____权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。

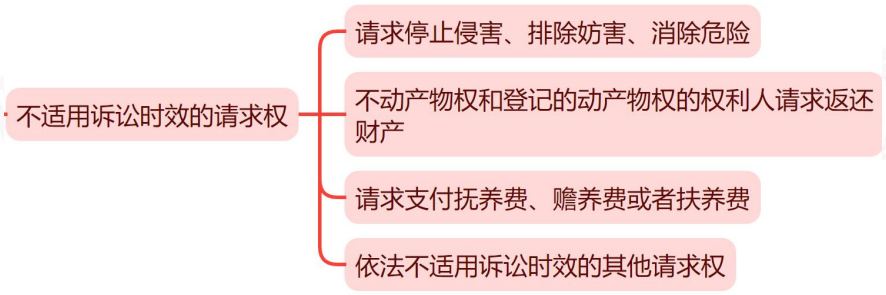
③最长期限：自权利受到损害之日起超过_____的，人民法院不予保护；有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。

（2）特殊诉讼时效

①当事人约定同一债务分期履行的：_____履行期限届满之日起计算。

②无民事行为能力人或者限制民事行为能力人对其法定代理人的请求权的：该法定代理_____起计算。

③未成年人性侵：自受害人年满_____之日起算。



常识判断背诵手册第三十四节

附件：分编部分

一、物权编

概念：物权是权利人依法对特定的物享有直接支配和排他的权利，包括所有权、用益物权和担保物权。

补充：所有权发生转移条件：动产_____（占有），不动产_____。

物包括不动产和动产。为了公共利益的需要，依照法律规定的权限和程序征收、征用不动产或者动产的，应当给予公平、合理的补偿。

（一）所有权

财产所有权，是指所有权人在法律规定的范围内，对属于他的财产享有的占有、使用、收益、处分的权利。财产所有权是一种最完全的物权。

补充：所有权的核心——_____。

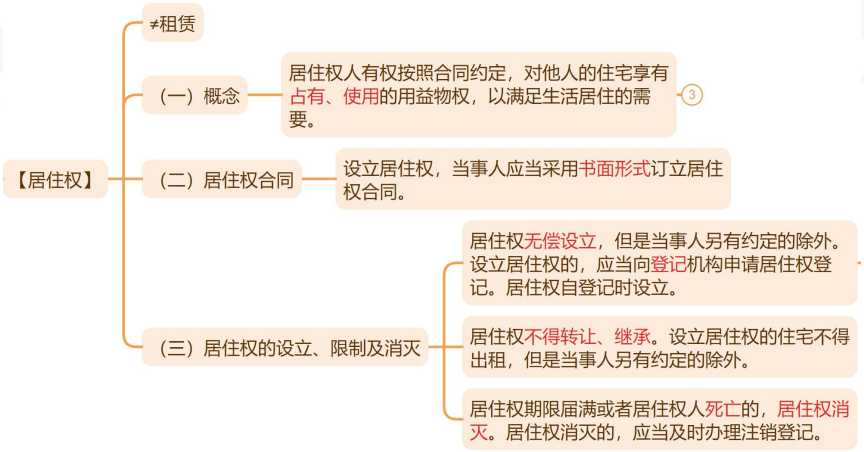
所有权的取得：

原始取得：先占、生产等；

继受取得：买卖、赠与、继承遗产等；

_____：①占有人无权处分②第三人_____③支付合理价格④动产_____/不动产_____。

（二）用益物权：是指非所有人对他人之物所享有的占有、使用、收益的排他性的权利。主要的用益物权有：土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权、居住权、地役权。



补充：居住权登记后可以对抗_____，不登记则不能对抗。

（三）担保物权：是指为了担保债的履行，在_____或_____的特定财产上设定的物权，主要有抵押权、质权、留置权。

1. 抵押：是指在债的关系中，债务人或第三人_____对抵押物的占有，将该财产作为债权的担保。当

债务人不履行债务时，债权人有权依照法律的规定将抵押物折价或者从变卖抵押物的价款中_____得到偿还。

补充：

区分：不动产-抵押登记；动产-不强制登记，合同生效即成立。（现实中车辆需要登记）

注意不得抵押的情形：

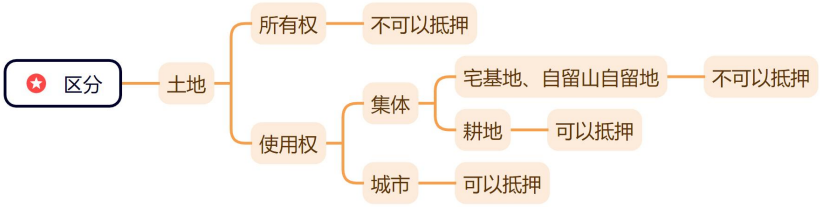
（1）土地_____；

（2）宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地_____，但法律规定可以抵押的除外；（取消了耕地）

（3）学校、幼儿园、医院等以_____为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；

（4）所有权、使用权_____或者_____的财产；

（5）依法被查封、扣押、监管的财产。



2.质权是为了担保债权的履行，债务人或第三人将其_____或者_____移交债权人占有，当债务人不履行债务时，债权人有就其占有的财产_____受偿的权利。

	抵押权	质权
不同点	动产/_____（抵押登记）	动产/_____
	不占有	_____
相同点	1.债务人或第三人 2.优先受偿	

3.留置权

留置权是债权人按照_____约定_____债务人的财产，在债务人逾期不履行债务时，有留置该财产，并就该财产_____受偿的权利。

二、合同编

（一）合同订立的一般程序

合同的订立应采取要约和承诺的方式。承诺生效时合同成立。

①要约

要约是一方当事人以_____为目的，向对方当事人提出合同条件，希望对方当事人接受的意思表示。

【要约和要约邀请的区别】

要约邀请是希望他人向自己发出_____的意思表示。寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业_____等为要约邀请。（补充：也叫邀约引诱）

②承诺

承诺是受要约人向要约人作出_____要约的意思表示。

【注：受要约人超过_____发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外，为_____】承诺必须与要约的内容完全一致。

（二）合同编新修

1.电子合同开启无纸化时代

为了适应电子商务快速发展以及百姓网购需求的增多，民法典规定，_____也具有法律效力，这意味着纸质合同将逐步退出互联网时代。

2.霸王条款无效，提供格式条款的一方有说明义务

采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务，并采取合理的方式提示对方注意免除或者减轻其责任等与对方有重大利害关系的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明。提供格式条款的一方未履行提示或者说明义务，致使对方没有注意或者理解与其有重大利害关系的条款的，对方可以主张_____。

有下列情形之一的，该格式条款无效：

①具有本法第一编第六章第三节和本法第五百零六条规定的无效情形；

②提供格式条款一方不合理地_____或者减轻其责任、_____对方责任、_____对方主要权利；

③提供格式条款一方_____对方主要权利。

3.禁止放高利贷

禁止高利放贷，借款的利率不得违反国家有关规定。

借款合同对支付利息没有约定的，视为_____。

借款合同对支付利息约定不明确，当事人不能达成补充协议的，按照当地或者当事人的交易方式、交易习惯、市场利率等因素确定利息；_____之间借款的，视为没有利息。

（三）违约责任

（1）概念：当事人违反合同义务依法所要承担的民事法律后果债务关系。

（2）违约责任的承担方式：_____、_____、_____和定金。

定金的适用

第一，定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的_____

第二，“定金罚则”是给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求_____；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当_____返还定金。据此，在当事人约定了定金担保的情况下，如一方违约，定金罚则即成为一种违约责任形式。因此，定金与违约金不得同时适用。

常识判断背诵手册第三十五节

三、人格权编

人格权主要包括以下几类：

1.生命权、身体权和健康权（补充：程度不同）

（1）生命权：自然人享有生命权。自然人的_____和生命尊严受法律保护。任何组织或者个人不得侵害他人的生命权。

（2）身体权：自然人享有身体权。自然人的_____和行动自由受法律保护。任何组织或者个人不得侵害他人的身体权。

（3）健康权：自然人享有健康权。自然人的_____受法律保护。任何组织或者个人不得侵害他人的健康权。

2.姓名权和名称权

（1）姓名权：_____享有姓名权，有权依法决定、使用、变更或者许可他人使用自己的姓名，但是不得违背公序良俗。具有一定社会知名度，被他人使用足以造成公众混淆的笔名、艺名、网名、译名、字号、姓名和名称的简称等，参照适用姓名权和名称权保护的有关规定。

（2）名称权（法人独有）：_____、非法人组织享有名称权，有权依法决定、使用、变更、转让或者许可他人使用自己的名称。任何组织或者个人不得以干涉、盗用、假冒等方式侵害他人的姓名权或者名称权。

3.肖像权

自然人享有肖像权，有权依法制作、使用、公开或者许可他人使用自己的肖像。

肖像是通过影像、雕塑、绘画等方式在一定载体上所反映的特定自然人可以被识别的外部形象。

任何组织或者个人不得以_____、_____，或者利用信息技术手段伪造等方式侵害他人的肖像权。未经肖像权人同意，不得制作、使用、公开肖像权人的肖像，但是法律另有规定的除外。（补充：丑化、污损无具体标准）

未经肖像权人同意，肖像作品权利人不得以发表、复制、发行、出租、展览等方式使用或者公开肖像权人的肖像。

4.名誉权和荣誉权

（1）名誉权：_____享有名誉权。任何组织或者个人不得以_____、_____等方式侵害他人的名誉权。（补充：说假话）名誉是对民事主体的品德、声望、才能、信用等的社会评价。（补充：评价降低）

（2）荣誉权：_____享有荣誉权。任何组织或者个人不得非法剥夺他人的_____，不得诋毁、

贬损他人的_____。

5.隐私权和个人信息保护

（1）隐私权：自然人享有隐私权。任何组织或者个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人的隐私权。（补充：说真话）隐私是自然人的私人生活安宁和不愿为他人知晓的私密空间、私密活动、私密信息。

（2）自然人的_____受法律保护，_____是以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人的各种信息，包括自然人的姓名、出生日期、身份证件号码、生物识别信息、住址、电话号码、电子邮箱、健康信息、行踪信息等。（补充：健康信息属于敏感信息）

四、婚姻家庭编

（一）无效婚姻

有下列情形之一的，婚姻无效：

1._____的；

2.有禁止结婚的_____关系。（补充：直系血亲和三代以内旁系血亲）

3.未到_____的。（补充：男性不得早于_____周岁，女性不得早于_____周岁）

（二）可撤销婚姻

1.因_____结婚的，受胁迫的一方可以向_____请求撤销该婚姻。受胁迫的一方撤销婚姻的请求，应当自胁迫行为终止之日起_____提出。被非法限制人身自由的当事人请求撤销婚姻的，应当自恢复人身自由之日起_____提出。

2.一方_____的，应当在结婚登记前如实告知另一方；不如实告知的，另一方可以向人民法院请求撤销婚姻。

（三）离婚

1．协议离婚

夫妻双方自愿离婚的，应当签订书面离婚协议，并亲自到婚姻登记机关申请离婚登记。

自婚姻登记机关收到离婚登记申请之日起_____内，任何一方不愿意离婚的，可以向婚姻登记机关撤回离婚登记申请。

2．诉讼离婚

（1）准予离婚的情形

夫妻一方要求离婚的，可以由有关组织进行调解或直接向人民法院提出离婚诉讼。人民法院审理离婚案件，应当进行调解；如感情确已破裂，调解无效，应准予离婚。

有下列情形之一，调解无效的，应当准予离婚：

①_____或与他人_____；

②实施家庭_____或_____、遗弃家庭成员；

③有_____、_____等恶习屡教不改；

④因感情不和分居满_____；

⑤其他导致夫妻感情破裂的情形。

（2）诉讼离婚的限制性规定

①现役军人的配偶要求离婚，须得_____，但军人一方有重大过错的除外；

②女方在_____期间、分娩后_____内或中止妊娠后_____内，男方不得提出离婚。女方提出离婚的，或人民法院认为确有必要受理男方离婚请求的，不在此限。

3．离婚的过错赔偿

有以下情形之一的，导致离婚的，无过错方有权请求损害赔偿：

①重婚；

②有配偶者与他人同居；

③实施家庭暴力；

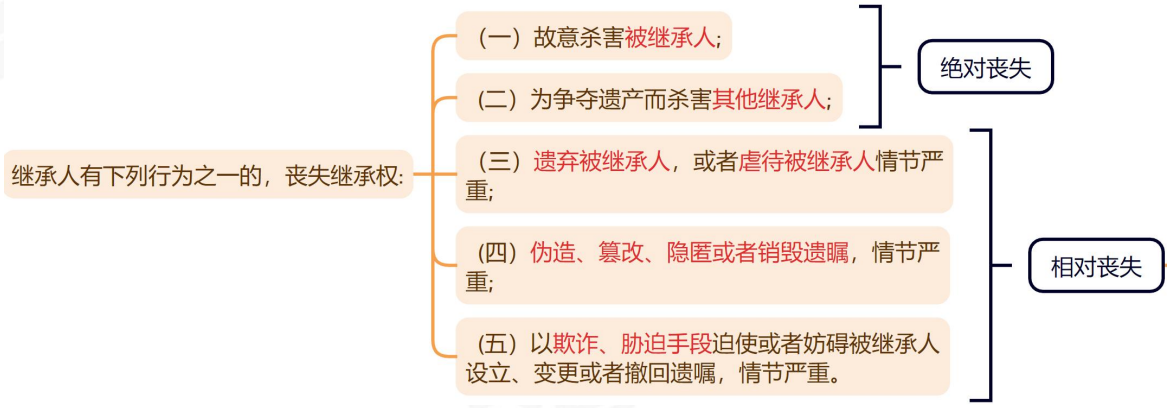
④虐待、遗弃家庭成员；

⑤有其他重大过错。

五、继承编

（一）财产继承的概念

公民死亡以后，依据法律规定，把死者遗留的个人合法财产转移给他人所有的一种法律制度。



相对丧失继承权：在悔改+原谅的前提下可以恢复继承权。

（二）法定继承、遗嘱继承和遗赠

1. 法定继承

（1）法定继承人包括：

第一顺序法定继承人：_____、_____、_____。（丧偶儿媳对公婆，丧偶女婿对岳父母，尽了主要赡养义务的，作为第一顺序继承人）

补充：课上没讲给大家补充一下

配偶：不承认事实婚姻（没有登记，但是以夫妻关系同居生活，群众也认为是夫妻关系）；

子女：包括婚生子女、非婚生子女、养子女和有抚养关系的继子女；

父母：包括生父母、养父母和有抚养关系的继父母。

第二顺序法定继承人：_____、_____、_____。（补充：无孙子女和外孙子女）

补充：课上没讲给大家补充一下

兄弟姐妹：包括同父母的兄弟姐妹、同父异母或同母异父的兄弟姐妹、养兄弟姐妹和有抚养关系的继兄弟姐妹。

（2）遗产继承方式：

继承开始后，由_____法定继承人继承；没有_____法定继承人继承的，由_____法定继承人继承。同一顺序法定继承人的继承份额一般应当_____。继承权男女平等。（补充：无先后顺序之分）

（3）代位继承

被继承人的子女先于被继承人死亡的，由被继承人的子女的_____代位继承。代位继承人一般只能继承他的父亲或者母亲有权继承的遗产份额。（补充：孙子女可以继承）

被继承人的兄弟姐妹先于被继承人死亡的，由被继承人兄弟姐妹的_____代位继承。（补充：侄甥可以继承）

（4）其他

①对生活有特殊困难的缺乏劳动能力的继承人，分配遗产时,应当予以照顾。对被继承人尽了主要扶养义务或者与被继承人共同生活的继承人，分配遗产时，可以_____。

②有扶养能力和有扶养条件的继承人，不尽扶养义务的，分配遗产时，应当_____或者_____。

常识判断背诵手册第三十六节

2.遗嘱继承

（1）遗嘱种类

种类	见证人	遗嘱形式与程序
公正遗嘱	无	遗嘱人经_____办理
自书遗嘱	无	由_____亲笔书写，签名，注明年月日
代书遗嘱	≥2 人	_____其中一人代书，由_____、_____和_____签名，注明年月日
录音录像遗嘱	≥2 人	遗嘱人和见证人应当在录音录像中记录其_____或者_____，以及年月日
口头遗嘱	≥2 人	危急情况下（危急情况解除，口头遗嘱无效）
打印遗嘱	≥2 人	遗嘱人和见证人应当在遗嘱的每一页签名，注明年月日

补充：见证人应当是具有完全民事行为能力、与继承人和受遗赠人无利害关系的自然人。

（2）_____的遗嘱效力最大。遗嘱人可以撤销、变更自己所立的遗嘱。

3.遗赠抚养协议

公民可以与_____签订遗赠扶养协议。按照协议，扶养人承担该公民生养死葬的义务，享有受遗赠的权利。公民可以与_____签订遗赠扶养协议。按照协议，集体所有制组织承担该公民生养死葬的义务，享有受遗赠的权利。

六、侵权责任

（一）概念

侵权行为是指民事主体违反民事义务，侵害他人合法权益，依法应当承担民事责任的行为。承担方式：停止侵害、排除妨碍、消除危险、返还财产、恢复原状、_____、赔礼道歉、消除影响、恢复名誉。

（二）侵权行为归责原则

1．过错责任原则

行为人具有_____或者_____才可能承担侵权责任。故意、过失（法律没有特别规定的，原则上一律适用过错责任）

2．无过错责任原则

根据我国《侵权责任法》的规定，适用无过错责任原则的主要情形有以下几种：

（1）无民事行为能力人、限制民事行为能力人致人损害的，_____承担无过错责任；

（2）用人单位的工作人员因执行工作任务致人损害的，_____承担无过错责任；

（3）因产品存在缺陷造成他人损害的，_____和_____承担的不真正连带责任，为无过错责任。销售者具有过错的，承担最终责任；销售者无过错的，生产者承担最终责任；

补充：不真正连带责任：最终的责任人只有一个，其他责任人在承担责任之后，可以向终局责任人追偿；但终局责任人不能向其他责任人追偿。

（4）因环境污染致人损害的，_____承担无过错责任；

（5）高度危险责任中，从事高度危险作业者，高度危险物品的经营者、占有人承担无过错责任；

（6）饲养的动物致人损害的，动物饲养人或者管理人承担无过错责任（但动物园承担过错推定责任）

补充：过错推定责任是指某些侵权情形下，法律先认定行为人有过错，行为人无法自证无过错则需承担责任。

3．**公平责任原则**

指损害双方的当事人对损害结果的发生都没有过错，但如果受害人的损失得不到补偿又显失公平的情况下，由人民法院根据具体情况和公平的观念，要求当事人_____损害后果。

补充：高空抛物，由侵权人承担责任。无法确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。可能加害的建筑物使用人补偿后，可以向侵权人追偿。

4．**免责事由**

侵权责任的免责事由包括：

（1）_____对损害的发生也有过错的，可以减轻侵权人的责任；

（2）损害是因受害人_____造成的；

（3）损害是因_____造成的，由第三人承担；

（4）因_____造成他人损害的；

（5）因_____造成损害的；

（6）因_____造成损害的，由引起险情发生的人承担责任。

5.新法规定

【自甘风险】自愿参加具有一定风险的文体活动,因其他参加者的行为受到损害的,受害人不得请求其他参加者承担侵权责任；但是，其他参加者对损害的发生有故意或者重大过失的除外。

【自助行为】合法权益受到侵害，情况紧迫且不能及时获得国家机关保护，不立即采取措施将使其合法权益受到难以弥补的损害的，受害人可以在保护自己合法权益的必要范围内采取扣留侵权人的财物等合理措施；但是，应当立即请求有关国家机关处理。

第三章　刑法

第一节　刑法概述

一、刑法的基本原则

1. _____**原则**。（补充：法无规定不为罪）

2. **刑法面前**_____**原则**。（补充：适用法律上一律平等，不包括立法平等）

3. _____**原则（罪责刑相适应原则）**。

二、刑法的适用范围

（一）刑法的空间效力

属地管辖	一个国家的刑法在这个**国家的领域范围之内**是有效的。	我国的领域范围包括我国的**领土、领海、领空**，以及**悬挂我国国旗的**_____**和**_____（_____**不在此范围内**）。 “地”——既包括行为地（实行地、预备地），也包括结果地，两者择一。
属人管辖	中华人民共和国**公民**在中华人民共和国**领域外**犯本法规定之罪的	按本法规定的**最高刑为**_____**有期徒刑**的，**可以不予追究**。中华人民共和国**国家**_____**和**_____在中华人民共和国**领域外**犯本法规定之罪的，适用本法。
保护管辖	**外国人**在中华人民共和国**领域外**对中华人民共和国**国家或者公民**犯罪	①行为主体必须是_____；②针对**我国**_____**或**_____犯罪；③行为触犯的是**重罪（最低刑刑期在三年以上）**；④_____原则（犯罪地的法律也认为是犯罪）。
普遍管辖	对于中华人民共和国缔结或者参加的国际条约所规定的罪行，中华人民共和国在所承担条约义务的范围内行使刑事管辖权的，适用本法。	①必须是**危害人类共同利益的犯罪（如劫持航空器犯罪）**；②我国缔结或参加了惩处国际罪行的**公约**；③我国刑法将这种行为也**规定为犯罪**；④**罪犯出现在我国领域内**。

补充：

属地管辖：我国领域内犯罪的效力问题

属人管辖：针对我国公民在境外犯罪

保护管辖：针对外国人在境外对我国国家或公民犯罪

普遍管辖：针对国家犯罪

（二）刑法的时间效力

生效时间	刑法从什么时候开始发生法律效力	①自**公布之日**起生效； ②公布后，**经过一定的期限**再生效。
失效时间	刑法效力的终止时间	①由立法机关**明确宣布失效**； ②**自然失效**，由于新法代替了旧法，旧法自然失效，或者由于立法时一些特殊的条件已经消失，旧法自然失效。
刑法溯及力	刑法生效后，对它生效以前未经审判的或判决尚未确定的行为是否适用的问题，如果适用就有溯及力；如果不适用，就没有溯及力。	刑法溯及力适用的对象只能是_____（**未判决的案件**），对于已决犯（已判决的案件）则不存在是否溯及既往的问题。 我国刑法对于溯及力，采取的是“_____”原则，**一般**_____。

常识判断背诵手册第三十七节

第二节　刑法总则

一、犯罪概念和构成要件

概念：犯罪是指违反刑法的规定，危害社会的，依法应当受到刑法惩罚的行为。这个概念直接体现犯罪的三个特征：_____、刑事违法性、应受刑罚惩罚性。

补充：本质特征：_____

（一）犯罪主体

犯罪主体是指实施危害社会的行为、依法应当负刑事责任的_____和_____。

1.自然人的刑事责任年龄和刑事责任能力

完全无刑事责任	①不满_____周岁	实施任何危害社会的行为，都不负刑事责任。
	②完全不能辨认或控制自己行为的精神病人	应当责令他的家属或者监护人严加看管和医疗；在必要的时候，由政府强制医疗。
相对刑事责任	①已满_____周岁不满_____周岁	犯_____、_____罪，致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾，情节恶劣，经_____核准追诉的，应当负刑事责任。
	②已满_____周岁不满_____周岁	犯故意杀人、故意伤害致人重伤或死亡、_____、_____、贩卖毒品、_____、_____、投放危险物质的，应当负刑事责任。
	③尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人	应当负刑事责任，但是可以从轻或者减轻处罚
	④_____的人或者_____	可以从轻、减轻或者免除处罚
	⑤已满_____周岁的人	可以从轻或者减轻处罚

	⑥过失犯罪的	应当从轻或者减轻处罚
完全刑事责任	①已满_____周岁	
	②间歇性精神病人在精神正常的时候	
	③_____的人	
犯罪时不满_____周岁，不适用死刑，应当从轻或者减轻处罚。		

2.单位

（1）概念：单位犯罪是指公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。

（2）处罚原则：双罚制。对单位判处_____，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处_____。

（二）犯罪主观方面

1.概念：行为人对自己的危害社会的行为及其危害社会的结果持的**故意或者过失**的心理态度。

2.犯罪故意：明知道该危害行为造成某种危害社会的结果，却还要实施该危害行为。

（1）_____故意**（明知+会+希望）**

（2）_____故意**（明知+可能+放任）**

3.犯罪过失：知道实施的行为有危险而实施（但不知道会发生危害社会的结果）

（1）_____的过失**（应当预见而没有预见）**

（2）_____的过失**（已经预见但轻信能避免）**

（三）犯罪客体

犯罪客体是为犯罪行为所侵害的，而为我国刑法所保护的社会主义**社会关系**，即刑法所保护的**法益**。
补充：犯罪对象：人或物

（四）犯罪客观方面

犯罪客观方面是刑法规定的具有社会危害性应受刑罚处罚的**行为**，以及由此行为造成或可能造成的危害社会的**结果**。在某些犯罪中还包括实施犯罪的**时间、地点**等因素。

1.危害行为**（核心要件）**：

（1）作为：积极的行为，指以积极地身体举动实施刑法所禁止的行为；**（不应为而为）**

（2）不作为：行为人负有某种特定的法律义务，能够履行义务而不履行，造成法益侵害结果的行为，违反了命令性规范；**（应为而不为）**

构成要件：

（1）行为人负有某种特定的法律义务（义务来源：_____的义务、_____的义务、_____的义务）

（2）行为人能够履行义务

（3）行为人不履行特定义务造成危害结果

2.危害结果：对刑法所保护的社会关系造成损害。

3.危害行为与危害结果之间的因果关系：指犯罪客观方面中的危害行为同危害结果之间存在引起与被引起的关系。

二、排除犯罪的行为

（一）正当防卫

1.概念：为了保护_____、_____、_____或本人的_____权利免受正在进行的不法侵害采取的对不法侵害者造成一定损害的自卫行为。

2.构成要件：

①起因条件：_____不法侵害；（补充：不能是假想侵害）

②时间条件：不法侵害_____；（补充：不能是事前或事后）

③主观条件：有防卫的意图，保护非法利益、防卫挑拨、相互斗殴等不具有防卫意识；

④对象条件：针对_____本人；（补充：不能是第三人）

⑤限度条件：没有超过必要的限度，防卫行为和侵害行为必须基本相适应。

3.防卫过当：指正当防卫明显超过必要限度造成重大损害的行为。对于防卫过当的，应当减轻或者免除处罚。

4.无限防卫权(又称特殊防卫)：指对正在进行_____、_____、抢劫、_____、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪，采取防卫行为，造成不法侵害人伤亡的，不属于防卫过当，不负刑事责任。

（二）紧急避险

1.概念：法律所保护的权益遭到危险而不可能采取其他措施加以避免时，不得已而采用的损害另一个较小的权益而保护较大的权益免遭损害的行为。

2.构成要件：

①起因条件：_____面临现实危险；

②时间条件：危险_____，迫在眉睫；

③对象条件：_____的权益；

④主观条件：具有避险意图；

⑤限度条件：损害的利益应当小于所保全的利益，生命权大于健康权，健康权大于财产权，财产权之间可以进行价值比较。

3.避险过当：紧急避险超过必要限度造成不应有的损害的，应当负刑事责任，但是应当减轻或者免除处罚。

4.紧急避险不适用于职务上、业务上负有特定责任的人，不能为了使自己避免这种危险而采取紧急避险的行为。

补充：正当防卫 VS 紧急避险

	正当防卫	紧急避险
危险来源不同	_____	不法侵害、_____、_____
主体不同	任何人	不能有特定身份
损害程度	大于或等于	小于
实施对象（主要区别）	_____	_____